



206485 03

GK/STA/

L'AN DEUX MILLE SIX**Le SEIZE MAI**

A SAINT-PRIEST (Rhône), 12, Boulevard François Reymond, au siège de l'Office Notarial, ci-après nommé,

Maître Gérard KAEUFLING, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle «Gérard KAEUFLING, François BARTHELET et Pascal BISEAU, Notaires Associés », titulaire d'un Office Notarial à SAINT-PRIEST, 12, boulevard François Reymond, Soussigné,

A REÇU le présent acte à la requête de :

La Société dénommée **MARIGNAN HABITAT**, Société en nom collectif au capital de 38.125,00 EUROS, dont le siège est à LEVALLOIS-PERRET (92300), 88 Rue de Villiers, identifiée au SIREN sous le numéro 428668230 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE.

Représentée par :

Monsieur Marc **VALVERDE**, agissant en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par acte sous seing privé en date à LEVALLOIS PERRET du 1^{er} Juillet 2004 dont une copie demeurera annexée aux présentes,

A L'EFFET d'établir ainsi qu'il suit **LE MODIFICATIF AU REGLEMENT DE COPROPRIETE – ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION** établi suivant acte reçu par Maître BARTHELET, Notaire à SAINT PRIEST, le 14 Mars 2005, dont une copie authentique a été publiée au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON, le 1^{er} Avril 2005, Volume 2005 P n°3673, concernant un ensemble immobilier en cours de construction sis à MIONS (Rhône), dénommée **LE CLOS DE L'ECHEVIN**.

EXPOSE

Les présentes s'appliquent à une construction en cours de construction sur un terrain situé à MIONS (Rhône), Lieudit Le Bourg et figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes :

Section	N°	Lieudit	Surface
AS	149	19 Place de la République	00ha 04a 35ca
AS	150	19 Place de la République	00ha 00a 37ca
AS	151	19 Rue de la Liberté	00ha 08a 62ca
AS	152	Le Bourg	00ha 01a 58ca
AS	153	Le Bourg	00ha 01a 59ca

AS	154	2 Rue du onze Novembre 1918	00ha 01a 50ca
AS	155	Le Bourg	00ha 00a 34ca
AS	156	Le Bourg 4 Rue du onze Novembre 1918	00ha 02a 81ca
AS	157	Le Bourg 4 Rue du onze Novembre 1918	00ha 00a 54ca
AS	158	Le Bourg 4 Rue du onze Novembre 1918	00ha 01a 05ca
AS	159	Le Bourg	00ha 01a 25ca
AS	160	6 Rue du onze Novembre 1918	00ha 00a 73ca
AS	161	Le Bourg 8 Rue du onze Novembre 1918	00ha 11a 42ca
AS	162	Le Bourg	00ha 04a 98ca
AS	308	La Magnanerie	00ha 06a 65ca
AS	317	12 Place de la République	00ha 00a 06ca
AS	318	21 Place de la République	00ha 04a 29ca
Total			00ha 52a 13ca

Ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété – état descriptif de division reçu par Maître BARTHELET, Notaire à SAINT PRIEST, le 14 Mars 2005.

Dans le cadre de la commercialisation des locaux commerciaux, il apparaît nécessaire d'apporter les précisions suivantes concernant:

" 3°) Les horaires

Les heures d'ouverture des commerces doivent être inscrites dans les créneau horaires suivants : 7 Heures à 20 Heures, sauf dimanche et jours fériés où l'ouverture est proscrite. "

Ceci exposé, il est passé au modificatif du règlement de copropriété état descriptif de division, savoir :

En suite de l'accord donné par l'ensemble des copropriétaires du programme immobilier en cours de construction dénommé, LE CLOS DE L'ECHEVIN, aux termes de leur acte de vente respectif, il a été expressément convenu que les horaires et jours d'ouvertures desdits locaux commerciaux, en l'absence de réglementation municipale, soient conformes aux réglementations locales et nationales en vigueur.

"5°/ - ESPACES LIBRES ET JARDINS

(...)

Il est ici précisé que les locaux commerciaux n'auront pas accès au jardin intérieur et en conséquence ne participeront pas aux charges d'entretien dudit jardin.

(...) "

Ceci exposé, il est passé au modificatif du règlement de copropriété état descriptif de division, savoir :

A titre complémentaire et pour répondre à des impératifs de réglementation de sécurité, il est précisé que les propriétaires des locaux commerciaux pourront en fond de leur locaux prévoir l'établissement d'une sortie de secours donnant sur le jardin intérieur mais uniquement et exclusivement pour répondre à des impératifs de réglementation de sécurité.

Par suite, tant la clientèle que le personnel ne pourront en aucune façon accéder à ce jardin intérieur à peine de sanctions financières à mettre en place par le syndic de copropriété.

EFFET RELATIF

ACQUISITION suivant acte reçu par Maître KAEUFLING, Notaire à SAINT PRIEST le 23 décembre 2004 dont une copie authentique a été publiée au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON, le 14 Janvier 2005, Volume 2005 P n°473.

DOMICILE

Domicile est élu de plein droit au lieu de résidence du requérant.

PUBLICITE FONCIERE

Le présent acte sera publié au 3ème Bureau des Hypothèques de LYON, conformément à la loi du 10 Juillet 1965 et aux dispositions légales relatives à la publicité foncière.

POUVOIRS POUR PUBLICITE FONCIERE

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc habilité et assermenté de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

FRAIS

Les frais des présentes sont supportés par le requérant.

DONT ACTE ETABLI SUR TROIS PAGES

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Notaire soussigné.

Suivent les signatures de Monsieur VALVERDE et de Maître KAEUFLING, notaire associé soussigné.

